

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3186

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – מניעת בחירת מועמד שהורשע ברצח או ניסיון רצח כחלק ממעשה טרור)

1. תיקון סעיף 6 בחוק-יסוד: הכנסת¹, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) על אף האמור בסעיף קטן (א), אזרח ישראלי לא יהיה זכאי להיבחר לכנסת אם הורשע בעבירת רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א(א)(10) לחוק העונשין, התשל"ז-1977² (להלן – חוק העונשין) או במסגרת פעילותו של ארגון טרור לפי סעיף 301א(א)(11) לחוק העונשין או בעבירת ניסיון לרצח לפי סעיף 305 לחוק העונשין בנסיבות המנויות בסעיפים 301א(א)(10) ו-301א(א)(11) לחוק האמור."

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק-יסוד: הכנסת, בנוגע לכשירותו של אדם להיות מועמד לכנסת. התיקון מוצע מבקש לקבוע כי אדם לא יוכל להתמודד בבחירות אם הורשע ברצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א(א)(10) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) – רצח תוך ביצוע מעשה טרור או רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א(א)(11) לחוק העונשין – רצח במסגרת פעילות של ארגון טרור, כהגדרתם של מונחים אלו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, או בניסיון רצח לפי סעיף 305 לחוק העונשין בנסיבות המנויות בסעיפים אלו.

מדובר באמצעי שנועד לסמל את הפסול שבמעשה הטרור מטעם ארגון טרור או מעשה טרור הנעשה על ידי מניע אישי ובכך להשפיע על התפיסות החברתיות של הציבור ועל חינוכו, ולהוקיע את מי שפעל נגד מדינתו ואזרחיה. הפרת האמון ופגיעה בערכות ההדדית שבמעשה מחייב למנוע התמודדות לכנסת של מי שהורשע בעבירות טרור. מי שהוכיח כי הוא פועל נגד קיומה של המדינה או נגד שלום אזרחיה על רקע אידאולוגי, דתי וכל היוצא בזה, אין לאפשר לו להתמודד לפרלמנט מטעמה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1691/24). הצעת החוק זהה לפ/1691/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.